

NỘI QUY HOẠT ĐỘNG PICO PLAZA

Số 20 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình

Để đảm bảo môi trường kinh doanh văn minh lịch sự tại Khu phức hợp Thương mại PicoPlaza (gọi tắt và PicoPlaza), Ban giám đốc công ty TNHH MTV Pico Saigon yêu cầu mọi cán bộ, nhân viên các đơn vị tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ cũng như khách hàng đến giao dịch, mua sắm và tham quan tại PicoPlaza phải nghiêm chỉnh thực hiện các quy định sau đây:

Điều 1: Quy định về Thời gian hoạt động

1. Khu vực Văn phòng: Từ 07g00 đến 17g00. Các ngày lễ, Tết sẽ có thông báo riêng.
2. Khu vực Trung Tâm Thương Mại (TTTM):
 - Giờ mở cửa TTTM: từ 08g00 đến 22g00 hàng ngày.
 - Giờ mở cửa cho nhân viên các gian hàng, Trung Tâm điện máy ra/ vào làm việc:
 - Đối với các gian hàng ẩm thực : 07g00 – 23g00
 - Đối với các gian hàng khác : 07g30 – 22g30
 - Thời gian hoạt động của các điểm kinh doanh khác trong khu vực TTTM nếu khác với giờ trên phải được Ban quản lý Tòa nhà PicoPlaza chấp thuận bằng văn bản hoặc quy định cụ thể trong hợp đồng.
 - Nhân viên các gian hàng phải có mặt trước giờ hoạt động của TTTM ít nhất 15 phút để sẵn sàng mở cửa đón khách lúc 08g00 và chỉ được đóng cửa gian hàng đúng 22g00.
 - Các gian hàng phải bảo đảm luôn mở cửa và có ít nhất một nhân viên phục vụ khách hàng trong suốt thời gian hoạt động của TTTM.
3. Các đơn vị phải thực hiện đúng quy định về mở/ đóng cửa hàng ngày.

4. Ngoài giờ quy định trên, người không có nhiệm vụ, không được vào hoặc ở lại trong PicoPlaza, trừ trường hợp đặc biệt đã được sự đồng ý của Ban Quản lý Tòa nhà PicoPlaza và phải chịu sự giám sát của lực lượng Bảo vệ Tòa nhà PicoPlaza.

Điều 2: Quy định đối với nhân sự làm việc tại PicoPlaza

1. Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của Nhà nước, Nội quy hoạt động PicoPlaza, quy định của đơn vị, gian hàng và thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công.
2. Ăn mặc lịch sự hoặc mặc đồng phục theo quy định của đơn vị; tận tình hỗ trợ, phục vụ khách hàng, giải quyết nhanh và thỏa đáng các khiếu nại của khách hàng trong phạm vi quyền hạn cho phép; báo cáo kịp thời với người phụ trách trực tiếp những vụ việc vượt thẩm quyền giải quyết.
3. Không được lợi dụng quyền hạn để tiêu cực, gian lận hoặc gây cản trở cho các hoạt động bình thường hàng ngày và hợp pháp của PicoPlaza.
4. Không được làm việc trong trạng thái say xỉn hoặc ngủ gục; không được hút thuốc, uống rượu, bia hoặc sử dụng các chất kích thích khác trong giờ làm việc. Không được tụ tập tán gẫu hoặc làm việc riêng trong giờ làm việc.
5. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, nhắc nhở Khách hàng nghiêm túc thực hiện nội quy này. Kịp thời báo cáo với lực lượng Bảo vệ Tòa nhà PicoPlaza khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội xảy ra trong khu vực để phối hợp ngăn chặn.

Điều 3: Quy định đối với Picoplaza và đối tác tham gia kinh doanh, dịch vụ tại PicoPlaza

1. Đối với Picoplaza:
Ban quản lý Picoplaza có trách nhiệm tổ chức, quản lý và điều hành mọi hoạt động hợp pháp tại PicoPlaza; hướng dẫn các đối tác và khách hàng tuân thủ nội qui PicoPlaza cũng như tuân thủ các qui định của pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại và dịch vụ tại PicoPlaza.
2. Đối với các đối tác tham gia kinh doanh, dịch vụ tại PicoPlaza:
 - 2.1 Có quyền được tôn trọng và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp trong quá trình kinh doanh, dịch vụ tại PicoPlaza; được hướng dẫn và thông tin rõ ràng về các vấn đề liên quan; được đề xuất về những biện pháp quản lý Tòa nhà PicoPlaza; có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định.
 - 2.2 Có nghĩa vụ:
 - 2.2.1 Phải ký Hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh và thực hiện đúng các cam kết, thỏa thuận trong Hợp đồng.
 - 2.2.2 Phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp pháp và kinh doanh theo đúng nội dung đã ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký

kinh doanh. Phải thỏa mãn các điều kiện mà pháp luật đã quy định đối với những ngành nghề, mặt hàng kinh doanh có điều kiện.

- 2.2.3 Phải đăng ký danh sách nhân sự làm việc và được Ban Quản lý Tòa nhà PicoPlaza chấp thuận.
- 2.2.4 Chịu trách nhiệm với các vi phạm do nhân viên của mình gây ra.
- 2.2.5 Khi tạm nghỉ kinh doanh phải có văn bản thông báo trước cho Ban Quản lý Tòa nhà PicoPlaza và niêm yết thời gian tạm nghỉ tại địa điểm kinh doanh.
- 2.2.6 Khi có nhu cầu lắp đặt mới hoặc thay đổi thiết bị sử dụng điện, nước, dịch vụ thông tin, quảng cáo... phải có đề nghị bằng văn bản được Ban Quản lý Tòa nhà PicoPlaza chấp thuận và phải thanh toán đủ các chi phí phát sinh đồng thời phải tiết kiệm và đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng các thiết bị, dịch vụ nói trên.
- 3 Phải tạo điều kiện thuận lợi cho các cán bộ, nhân viên quản lý của PicoPlaza, người của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành các hoạt động giám sát, kiểm tra theo quy định.
- 4 Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về các vấn đề liên quan cho Ban Quản lý Tòa nhà PicoPlaza hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 4: Quy định đối với khách đến giao dịch, tham quan, mua sắm, thi hành công vụ tại PicoPlaza

1. Chấp hành nội quy này và các quy định của pháp luật liên quan.
2. Đỗ xe hoặc gọi xe đúng nơi quy định.
3. Thanh toán đầy đủ, kịp thời, đúng quy định đối với hàng hoá, dịch vụ đã mua hoặc đã được cung ứng.
4. Có ý thức giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, không tự ý bóc tem, phương tiện bảo vệ hàng hóa, giá hàng hóa, chuyển đổi, làm xáo trộn hàng hóa.
5. Không được hút thuốc, uống rượu, bia hoặc sử dụng các chất kích thích khác khi đến giao dịch, tham quan, mua sắm tại PicoPlaza.
6. Có quyền yêu cầu người bán hàng giải thích các vấn đề liên quan đến hàng hoá, dịch vụ; có quyền mua hoặc từ chối việc ép mua dưới bất kỳ hình thức nào.
7. Có quyền góp ý về tác phong, thái độ phục vụ của nhân viên các đơn vị, gian hàng tham gia kinh doanh dịch vụ tại PicoPlaza.
8. Có quyền trực tiếp hoặc thông qua các cơ quan chức năng (Hội bảo vệ người tiêu dùng, cơ quan quản lý thị trường, y tế, cơ quan quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng...) để khiếu nại và yêu cầu người bán hàng hoá, dịch vụ phải bồi thường thiệt hại khi có căn cứ cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.

9. Nếu muốn quay phim, chụp ảnh, ghi chép... những tư liệu trong Tòa nhà PicoPlaza phải được sự đồng ý của Ban Quản lý Tòa nhà PicoPlaza và đơn vị hoặc gian hàng có liên quan đến những hình ảnh, tư liệu đó.
10. Cán bộ cơ quan Nhà nước thi hành công vụ tại PicoPlaza phải xuất trình các giấy tờ có liên quan cho Ban quản lý Tòa nhà hoặc người có trách nhiệm của PicoPlaza.

Điều 5: Quy định về hàng hoá, dịch vụ kinh doanh tại TTTM của PicoPlaza.

1. Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh tại TTTM phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:
 - 1.1. Hàng hóa phải có xuất xứ rõ ràng, đúng quy định về tên thương mại, nhãn mác bao bì và các quy định về tem mã; đảm bảo các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với hàng nông sản, thực phẩm, thức uống giải khát.
 - 1.2. Niêm yết công khai giá bán bằng tiền Việt Nam.
 - 1.3. Khi xuất bán hàng hoá, dịch vụ có quy định hoặc tự nguyện cam kết về bảo hành phải thực hiện việc trao giấy bảo hành có ghi rõ thời hạn bảo hành và địa chỉ bảo hành cho khách.
2. Không được kinh doanh tại TTTM các hàng hoá, dịch vụ sau đây:
 - 2.1. Hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục Nhà nước cấm kinh doanh hoặc hàng hoá, dịch vụ có điều kiện nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép kinh doanh.
 - 2.2. Hàng lậu, hàng giả, hàng quá thời hạn sử dụng, hàng mất hoặc kém phẩm chất; hàng nhiễm độc, nhiễm dịch bệnh hoặc hàng có chứa thành phần chất độc hại quá mức cho phép.
 - 2.3. Chất nổ hoặc chất dễ gây cháy nổ.

Điều 6: Quy định về đảm bảo an toàn PCCC

1. Các đối tác/ gian hàng chỉ được lắp đặt, sử dụng các vật liệu, thiết bị điện đã ghi trong Hợp đồng thuê, đã có trong thiết kế công trình được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được Ban Quản lý Tòa nhà PicoPlaza đồng ý. Không treo hàng, bày hàng hoặc có hành vi khác xâm phạm vào hành lang an toàn của hệ thống điện, hệ thống cản lửa, hệ thống thoát nạn, hệ thống PCCC và không lấn chiếm đường đi lại.
3. Cấm đưa vào PicoPlaza các chất, vật liệu dễ gây cháy, nổ; cấm đốt hương, nến, vàng mã hoặc đốt các giấy tờ, chất liệu khác; cấm đun nấu, sử dụng lửa, sử dụng bàn ủi ở khu vực trực tiếp kinh doanh.
4. Mọi cán bộ, nhân viên, người tham gia kinh doanh, dịch vụ tại PicoPlaza phải thường xuyên tự kiểm tra tình trạng an toàn PCCC tại khu vực mình làm việc, quản lý, sử dụng, khi phát hiện dấu hiệu bất thường phải thông báo ngay cho bộ phận bảo vệ hoặc bất cứ nhân viên nào của PicoPlaza. Khi phát hiện sự cố cháy nổ

phải cấp báo ngay cho Đội PCCC tại chỗ, Công an PCCC theo số điện thoại 114; đồng thời tổ chức huy động hoặc trực tiếp tham gia vào lực lượng tại PicoPlaza, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng hỗ trợ khác để ngăn chặn, cứu chữa, nhằm hạn chế tối đa mọi thiệt hại có thể xảy ra.

5. Mọi người đều phải có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về PCCC, phòng chống thiên tai theo quy định; chấp hành sự phân công, điều động hoặc yêu cầu của Ban Quản lý Tòa nhà PicoPlaza, của Ban chỉ huy Đội PCCC tại chỗ, lực lượng PCCC chuyên nghiệp của thành phố.
6. Mọi hành vi vi phạm gây ra cháy nổ, hoặc lợi dụng hoả hoạn thiên tai để gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe, tài sản của tổ chức, cá nhân khác đều phải được xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

Điều 7: Quy định về đảm bảo an ninh trật tự.

1. PicoPlaza có bộ phận bảo vệ được phân công chức trách, nhiệm vụ rõ ràng. Lực lượng bảo vệ trong từng ca trực chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra và chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn để đảm bảo thực hiện việc giữ gìn an ninh trật tự của PicoPlaza;
2. Mọi cán bộ, nhân viên, người tham gia kinh doanh, dịch vụ đều có trách nhiệm giữ gìn an ninh trật tự tại PicoPlaza; có quyền áp dụng các biện pháp chính đáng để bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình và của các tổ chức, cá nhân khác; khi phát hiện các dấu hiệu hoặc hành vi vi phạm an ninh trật tự phải thông báo ngay cho bộ phận bảo vệ để triển khai và phối hợp xử lý.
3. Việc dừng, đỗ, gửi phương tiện đi lại, phương tiện vận chuyển và việc ra vào PicoPlaza phải theo đúng chỉ dẫn và theo đúng quy định.
4. Trẻ em dưới 6 tuổi vào PicoPlaza phải có người lớn đi kèm.
5. Người đang trong tình trạng say hoặc mắc dịch bệnh truyền nhiễm, mắc bệnh tâm thần không được vào PicoPlaza.
6. Mọi hoạt động kinh doanh hoặc liên quan đến kinh doanh hàng hoá, dịch vụ trong khu vực PicoPlaza không được gây ô nhiễm tiếng ồn quá mức cho phép, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người và hoạt động bình thường trong khu vực.
7. Cấm tổ chức hoặc tham gia đánh bạc, lừa đảo, trộm cướp, bói toán, gây rối trật tự, phao tin đồn nhảm, mua bán hàng cấm, mua bán hoặc phổ biến văn hoá phẩm đồi trụy và cấm các hoạt động tiêu cực khác trong phạm vi PicoPlaza; cấm đưa vào PicoPlaza: vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, thú dữ kể cả động vật có khả năng gây hại và các nguồn nguy hiểm cao độ khác.

Điều 8: Quy định về đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.

1. Mọi hoạt động trong PicoPlaza đều phải đảm bảo giữ gìn vệ sinh chung. Vứt xả rác thải phải đúng quy định. Không hút thuốc, không đưa vào hoặc lưu giữ những hàng hoá, đồ vật bẩn, độc hại trong PicoPlaza; công tác vệ sinh trong PicoPlaza phải được thực hiện hàng ngày.
2. Người bán hoặc cung ứng hàng hoá, dịch vụ phải đảm bảo các yêu cầu, các quy định về sức khoẻ theo định kỳ. Khi tự phát hiện hoặc bị phát hiện đang mắc bệnh truyền nhiễm phải lập tức cách ly khỏi PicoPlaza.
3. Các đơn vị, gian hàng kinh doanh thực phẩm phải có Giấy chứng nhận An toàn vệ sinh thực phẩm và nhân viên phải có giấy chứng nhận đủ sức khoẻ theo quy định. Chấp hành luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 và nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật An toàn thực phẩm.
4. Khu vực cung ứng dịch vụ, bày bán hàng hoá, nhất là hàng nông sản, thực phẩm, hàng ăn uống phải luôn luôn đảm bảo sạch sẽ, thực hiện đúng các quy định về quầy tủ chứa đựng, về điều kiện đối với người trực tiếp bán hàng hoặc cung ứng dịch vụ và về các điều kiện khác.
5. Mọi cán bộ, nhân viên, người tham gia kinh doanh, dịch vụ tại PicoPlaza; tất cả khách vào tham quan, mua sắm, liên hệ công tác đều không được mang vật nuôi hay thú vật vào trong PicoPlaza.

Điều 9: Xử lý vi phạm.

1. Mọi hành vi vi phạm nội quy này và các quy định liên quan đều phải được xử lý kịp thời. Nếu không thể xử lý được ngay thì phải lập biên bản phản ánh trung thực toàn bộ sự việc để làm cơ sở cho việc xem xét giải quyết tiếp theo. Người bị lập biên bản có quyền ghi ý kiến bảo lưu vào biên bản trước khi ký.
2. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm dân sự-kinh tế, trách nhiệm kỷ luật; bị đề nghị truy cứu trách nhiệm hành chính hoặc trách nhiệm hình sự theo quy định.
3. Thẩm quyền xử lý vi phạm: Giám đốc hoặc người được ủy quyền của công ty TNHH MTV Pico Saigon:
 - 3.1. Quyết định việc áp dụng các hình thức và biện pháp xử lý các hành vi vi phạm Nội quy hoạt động PicoPlaza.
 - 3.2. Quyết định việc thông báo công khai, hình thức và phạm vi thông báo việc xử lý các hành vi vi phạm Nội quy hoạt động PicoPlaza.
 - 3.3. Chỉ đạo lập, ký biên bản chuyển giao cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật.

Điều 10: Tổ chức thực hiện.

1. Bản Nội quy này có hiệu lực từ ngày Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt.
2. Toàn bộ các quy định của Nội quy hoạt động này được phổ biến đến mọi đối tượng trực tiếp hoặc liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành, kinh doanh, dịch vụ tại PicoPlaza và được đưa vào nội dung kiểm điểm, sơ kết, tổng kết định kỳ hoặc đột xuất của các tổ chức, cá nhân hoạt động hoặc liên quan đến hoạt động tại PicoPlaza.
3. Ban Quản lý Tòa nhà PicoPlaza chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện bản Nội quy hoạt động này; niêm yết công khai, rõ ràng bản tóm tắt những nội dung thiết yếu của bản Nội quy ở nơi dễ thấy để mọi người cùng biết và cùng thực hiện; tổ chức chu đáo việc tiếp nhận các góp ý, phản ánh về tất cả các vấn đề liên quan để nghiên cứu, tiếp thu, nhằm đảm bảo cho hoạt động của PicoPlaza ngày càng trật tự, an toàn, văn minh và hiệu quả hơn.
4. Những vấn đề Nội quy này chưa quy định hoặc quy định chưa đầy đủ đều được dẫn chiếu áp dụng theo quy định pháp luật Việt Nam.
5. Nội quy này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tế khách quan. Trong quá trình áp dụng Nội quy này, nếu có phát sinh vướng mắc cần chủ động báo cáo kịp thời để Giám đốc Công ty TNHH MTV Pico Saigon xem xét, quyết định.

TP.HCM, ngày 18 tháng 12 năm 2012

Phê duyệt của Sở Công Thương



Phó Giám Đốc
LÊ NGỌC ĐÀO

TP.HCM, ngày 15 tháng 12 năm 2012

Công ty TNHH MTV Pico Saigon



Võ Duy Cường